

Aquiraz/CE, 11 de fevereiro de 2026

RECLAMAÇÃO Nº 04/2026– AQUIRAZ

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2679295

À COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (ENEL-CE)

Ao Sr. José Nunes de Almeida Neto.

PRESIDENTE DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ

ASSUNTO: RECLAMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – PERDAS NOS REATORES (GERAL)

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, Estado do CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.911.696/0001-57, pessoa jurídica de direito público interno, com sede R. Francisco Câmara, 332 - Centro, Aquiraz - CE, 61700-000, Estado do Ceará, neste ato representado pelo(a) Sr(a). Prefeito(a), Bruno Barros Gonçalves, por meio do representante legal **ANA MARIA FELIPE DIAS**, devidamente constituídos na forma da procuração em anexo (Anexo I), vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue.

DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Trata-se de reclamação em face de valores cobrados a maior (cobrança indevida) por parte da Enel no que se refere às perdas nos reatores das lâmpadas de vapor de sódio.
2. Vale ressaltar, desde o início, no que se refere aos reatores de lâmpadas vapor de sódio a Enel-CE fatura valores sem qualquer embasamento legal, ou seja, em descumprimento ao que estabelecem as normas da Aneel e da ABNT, assim como a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 959, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010¹.

Art. 1º Aprovar a Regulamentação Específica de Reatores Eletromagnéticos para Lâmpadas a Vapor de Sódio de Alta Pressão e a Vapor Metálico (halogenetos) na forma constante do Anexo à presente Portaria.

3. A Portaria citada acima estabelece as perdas máximas para os reatores das lâmpadas vapor de sódio. Esses percentuais coincidem com os percentuais das normas da ABNT vigentes. Além

¹ Fonte:

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias_interministeriais/migracao/Portaria_Interministerial_MM_EMCTMDIC_n_959_de_09122010.html

disso, pelo exposto na Portaria, conclui-se que desde 2010 está proibido a fabricação, importação e comercialização de reatores com percentuais de perdas acima dos permitidos pela ABNT. Logo, em suma, desde 2010 não existe no mercado reatores com percentuais de perdas superiores ao da ABNT.

4. Por esse argumento, mesmo que a Enel-CE se utilizasse do critério de cobrança baseado no manual do fabricante, os percentuais do manual do fabricante não poderiam ser superiores aos percentuais estabelecidos nas normas da ABNT.
5. Então, questiona-se qual o embasamento legal que a Enel utiliza para cobrar os percentuais de perdas, conforme tabela anexa abaixo, elaborada seguindo informações fornecida pela própria concessionária?

Tabela 1: Percentuais de perdas faturados pela Enel

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENEL	(ENEL) - (ABNT VERSÃO DE 2011)	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENERGISA	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
SÓDIO	70	14	14,98	0,98	12.085	365.606,05	361.389,84	4.216,21	505.945,78
SÓDIO	150	22	25,95	3,95	1.195	74.852,65	73.172,24	1.680,41	201.649,08
SÓDIO	250	30	37,5	7,50	341	34.901,35	33.990,88	910,47	109.256,40
SÓDIO	400	38	56	18,00	27	4.383,07	4.210,06	173,02	20.761,92
FLUORESCENTE	35	0	16,45	16,45	25	457,91	311,50	146,41	17.568,60
TOTAL					13.673	480.201,03	473.074,516	7.126,51	855.181,78

6. Portanto, a Enel faturou a maior o equivalente a 7.126,51 kWh/mês o que equivale a cobrança indevida de 855.181.78 kWh nos últimos 10 anos, que em dobro equivale a 1.710.636,55 kWh. Considerou-se o prazo de 10 anos, conforme **Despacho nº 2.006 da Aneel de 08 de julho de 2024** que decidiu que deve ser considerado o prazo prescricional de 10 anos para a devolução de valores cobrados a maior por responsabilidade da própria concessionária.

7. Sabe-se que, conforme art. 473 da Resolução Normativa nº 1000/2021, em sua redação original de 2021, para que a concessionária possa faturar na conta de energia da iluminação pública valores referentes a perdas nos equipamentos auxiliares, essa previsão deve constar em contrato. Além do mais, os valores cobrados não podem ser superiores ao percentual máximo previsto em normas da ABNT.

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

8. Do dispositivo normativo supra extrai-se as seguintes conclusões: i) para que a concessionária possa faturar na conta de energia elétrica da Iluminação pública (IP) valores referentes às perdas nos reatores deve haver previsão contratual. Assim, se nos últimos 10 (dez) anos não houver contrato prevendo tal cobrança, **a concessionária não poderá fazê-la sem expressa previsão contratual.**

9. Ainda, no que se refere às perdas nos reatores das lâmpadas a vapor de sódio, não obstante haja norma da ABNT (ABNT NBR 13593:2011) estabelecendo os valores máximos dessas perdas, verifica-se que a Enel vem faturando (cobrando) valores superiores aos estabelecidos em tal norma, conforme se verifica na tabela 1 acima.

10. **Os valores apresentados anteriormente são apenas uma estimativa baseada no Quadro de Iluminação Pública de AQUIRAZ de Julho/2017.** Então, a concessionária deve realizar a apuração mensal dos valores cobrados a maior no período dos últimos 10 anos.

DOS PEDIDOS

11. Ante o exposto REQUER-SE que a Concessionária:

- 11.1 Primeiramente, observe o prazo máximo de resposta deste recurso. Vale dizer, proceda a análise e atendimento, inclusive as efetivas devoluções, a este requerimento no prazo máximo de 5 dias úteis, conforme art. 408 da REN nº 1000/2021.
- 11.2 Devolva o valor equivalente a 99.409,44 kWh, que deve ser devolvido **acrescido de juros e correção monetária** conforme estabelece o § 2º do art. 323, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da Aneel, referente à cobrança indevida de perdas nos reatores das lâmpadas de vapor de sódio.
- 11.3 Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da Aneel.

11.4 Por fim, comunique por escrito o resultado do deferimento desta reclamação para os seguintes endereços eletrônicos: **protocolo@inovveconsultoria.com.br** e **contato@inovveconsultoria.com.br**.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
por ANA MARIA FELIPE
DIAS:85576107349
Dados: 2026.02.27 15:06:59
-03'00'

ANA MARIA FELIPE
DIAS:85576107349

Ana Maria F. Dias
Representante Município